Ordinacions i reglaments

Decret

Decret de data 28-9-2023 de modificació del Reglament de permisos administratius.

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, Títol II, capítol segon, article 5;

Vista l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, de data 28 de setembre del 2023, en concret l'article 74 que regula els permisos administratius;

Vist el Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius de data 6 de novembre del 2014 i el Decret de modificació del Reglament de permisos administratius de data 31 de juliol del 2018;

Vista la Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família i la Llei 12/2023, del 30 de gener, qualificada de modificació de la Llei 30/2022;

Vist que des de l'aplicació del Reglament de permisos administratius esmentat, s'han acordat permisos retribuïts, proporcionalment retribuïts i no retribuïts i s'ha constatat la conveniència d'introduir-hi diversos canvis per millorar-ne l'eficàcia i l'agilitat en la gestió dels permisos administratius així com d'adaptar-se a les necessitats de la societat i atenent a raons de seguretat jurídica;

Ateses les consideracions esmentades, i amb la voluntat de ratificar, modificar varis articles i ampliar el Reglament de permisos administratius així com la publicació íntegra del mateix, el Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 28 de setembre del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic
S'aprova el Reglament de permisos administratius,

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Àmbit d'aplicació*
El present reglament és aplicable als funcionaris que depenen del Comú d'Encamp.

Així mateix, als treballadors públics interins únicament se'ls apliquen els permisos administratius retribuïts.

Article 2. *Definició*
1. El permís administratiu és el dret del personal del Comú d'Encamp determinat en l'article anterior, d'absentar-se del seu lloc de treball quan hi és autoritzat, per un temps i per uns motius reglamentats, de forma retribuïda, o no retribuïda, o de forma proporcionalment retribuïda.

2. Els permisos administratius són atorgats per raó de situacions personals i a iniciativa del sol·licitant.

3. Els permisos administratius s'atorguen de conformitat amb les previsions d'aquest reglament, sempre que no existeixin raons de servei públic justificades per denegar-los.

4. Per al personal del Comú d'Encamp que l'ha sol·licitat, l'obtenció d'un permís administratiu implica restar en situació de servei actiu amb reserva de plaça. Si transcorregut el període del permís l'interessat no es reincorpora a la seva plaça es considera que s'ha produït abandonament del servei.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol segon. Permisos administratius retribuïts

Article 3. *Definició*
Els permisos administratius retribuïts són exclusivament els que queden regulats en aquest capítol, pels quals el temps d'absència autoritzat i justificat del lloc de treball no es descompta de la retribució salarial, ni del còmput per a les vacances del personal del Comú d'Encamp.

Article 4. *Permís administratiu per raó de matrimoni contret en forma civil o matrimoni contret en forma canònica o institució anàloga*
1. En contraure matrimoni o institució anàloga, el personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu de deu dies naturals. La data de celebració de l'acte ha de quedar forçosament inclosa dintre del període dels deu dies. Aquest permís solament s'atorgarà una única vegada, independentment de les formes i de les vegades que es contragui matrimoni o institució anàloga amb la mateixa persona.

2. En la sol·licitud prèvia adreçada amb dos mesos d'antelació al director del seu Departament, la persona interessada ha d'indicar la data de la celebració de l'acte. Posteriorment a la celebració de l'acte i en el termini de trenta dies naturals ha de trametre la documentació acreditativa de l'acte, expedit per l'autoritat eclesiàstica o bé pel Registre Civil.

Article 5. *Permís administratiu per naixement o adopció d'un fill*
1. Pel naixement d'un fill, el personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu de quatre dies naturals en cas de part natural o de cinc dies naturals en cas de part per cesària, a comptar del dia del naixement.

2. En esdevenir pare o mare per raó d'una adopció, sempre que no s'hagi fet ús del període de descans per adopció atorgat per la normativa vigent, el personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu de quatre dies naturals a comptar des del moment en què deixa el seu lloc de treball per raó de l'acollida de l'infant adoptat.

3. La persona interessada disposa d'un termini de trenta dies naturals comptats des de la data d'acabament del permís administratiu per lliurar una còpia simple del certificat de naixement del Registre Civil o del certificat que acredita l'adopció emès pel ministeri competent en matèria d'adopció.

Article 6. *Permís administratiu per raó de defunció d'un familiar*
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu per defunció d'un familiar a comptar des del moment en què deixa el seu lloc de treball, d'acord amb el següent:

a) De tres dies naturals per raó de la defunció del cònjuge, de la persona amb qui està unida en una institució anàloga, d'ascendents, descendents o d'un familiar fins a segon grau, tant propis com del cònjuge o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga o d'un familiar a càrrec.

b) D'un dia natural per raó de defunció d'un familiar fins a quart grau de consanguinitat, o dels cònjuges o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga, d'aquests familiars.

2. Si el funeral és a l'estranger i a una distància de més de 250 km, el permís administratiu és d'un dia natural addicional.

3. L'interessat disposa d'un termini de quinze dies naturals comptats des de la data d'acabament del permís administratiu per trametre, per escrit, el nom, el grau de parentiu que l'uneix amb el difunt, així com el lloc, la data del funeral i el justificant que acrediti aquest permís.

Article 7. *Permís administratiu per raó d'una malaltia o estat greu d'un familiar o intervenció quirúrgica*
1. El personal del Comú d'Encamp té dret d'obtenir, per aquest concepte, el permís administratiu següent:

a) Un permís administratiu de dos dies naturals, a comptar del dia que s'absenta del lloc de treball quan el cònjuge, la persona amb qui està unida en una institució anàloga, ascendents, descendents i fins el segon grau de consanguinitat i adopció, o un familiar a càrrec, pateix una malaltia greu o intervenció

Dipòsit legal: AND.2-2015

quirúrgica. En cas que la malaltia greu o la intervenció quirúrgica sigui d'un fill a càrrec o un infant o adolescent acollit menor de divuit anys, el permís és de quatre dies naturals.

Si el centre mèdic es troba a l'estranger a una distància de més de 250 km, el permís administratiu és d'un dia natural addicional respectivament.

2. En la sol·licitud prèvia d'obtenció del permís, la persona interessada ha de fer constar el nom i el grau de parentiu que l'uneix amb el familiar afectat.

3. Quan el personal de l'Administració fa ús del permís descrit, disposa d'un termini de quinze dies naturals, a comptar de l'acabament del permís, per indicar i trametre per escrit el nom, el grau de parentiu que l'uneix amb el familiar afectat, així com el nom, l'adreça del centre mèdic on està o ha estat ingressat, i qualsevol document acreditatiu.

Article 8. *Permís administratiu per raó de trasllat de domicili habitual*
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu d'un dia, dins d'un any natural, per trasllat del seu domicili principal.

2. La persona interessada disposa d'un termini de quinze dies naturals comptats des de la data d'acabament del permís administratiu per lliurar la fotocòpia del contracte o document acreditatiu.

Article 9. *Permís administratiu per raó d'atenció a un fill menor de nou mesos*
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu de dues hores diàries, o de tres hores diàries en cas de part múltiple, distribuïdes en dos períodes o en un de sol, a elecció de la persona interessada, per atendre el seu fill menor de nou mesos.

2. El permís obtingut per raó d'atenció a un fill menor de nou mesos, es pot compactar per un total de quaranta dies naturals ininterromputs, o a seixanta dies naturals en cas de part múltiple, a gaudir immediatament a continuació de la data d'alta del període de descans establert per la normativa vigent.

3. En el supòsit que el pare i la mare de l'infant treballin al Comú d'Encamp i gaudeixin d'aquest dret, el permís només es pot atorgar a un sol d'ells indistintament sempre que l'altre no gaudeixi del període de descans establert per la normativa vigent. En el cas que el pare o la mare no treballi al Comú d'Encamp, s'ha d'aportar una declaració jurada especificant que no gaudeix d'aquest permís.

4. En la sol·licitud prèvia adreçada al director del seu Departament, la persona interessada ha d'adjuntar una còpia simple del certificat de naixement del Registre Civil, o del certificat que acredita l'adopció emès pel ministeri competent en matèria d'adopció.

5. Quan l'horari de treball de la persona interessada no és de jornada completa, el permís administratiu és proporcional al temps efectiu treballat.

Article 10. *Permís administratiu per raó de proves o exàmens*
1. El personal del Comú d'Encamp té dret a obtenir un permís administratiu de sis dies naturals o dotze mitges jornades dins d'un any natural, per tal que pugui assistir a exàmens o proves que hagi de realitzar per motius de formació.

2. Aquests permisos administratius són a iniciativa del sol·licitant. En la sol·licitud prèvia la persona interessada ha d'adjuntar el document de convocatòria de la prova o examen al qual ha d'assistir o bé disposa d'un termini de quinze dies naturals, a comptar de l'acabament del permís, per trametre una còpia del certificat/justificant d'assistència.

Article 11. *Permís administratiu per assumptes personals*
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir permisos administratius per un temps total que no pot excedir les quaranta hores anyals dins de l'any natural:

a) Per raó d'indisposició degudament justificada.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Per raó d'una visita mèdica, d'una cirurgia ambulatòria menor o exploracions complementàries pròpies, o bé per assistir o acompanyar el cònjuge, la persona amb qui està unida en una institució anàloga, ascendents, descendents o familiars fins al segon grau o un familiar a càrrec.

c) Per motiu d'assistir a consultes d'advocats i notaris, a reunions escolars o a consultes/visites relacionades amb professionals del món sociosanitari.

d) Per motiu d'assistència a esdeveniments esportius o culturals en representació d'Andorra.

2. Els permisos per assumptes personals no són acumulables a les vacances anyals o altres permisos, i solament es concediran en el cas que sigui imprescindible realitzar-les dins de l'horari laboral.

3. Quan dins de l'horari laboral es produeix una indisposició és el director del Departament qui justifica l'absència i la tramet al Departament de Recursos Humans.

4. Quan l'horari de treball de la persona interessada, no és de jornada completa, el còmput total anyal d'hores per assumptes personals ha de ser proporcional a la jornada laboral que realitza l'empleat.

5. Es consideren absències injustificades les que no estiguin degudament documentades o les que puguin gestionar-se fora de les hores de treball.

6. En el supòsit d'esgotament de les hores previstes en aquest article, és necessària la sol·licitud motivada i justificada prèvia per escrit del director del Departament que ha d'acordar amb la persona interessada el sistema de recuperació de les hores excedides.

Article 12. *Permís administratiu per raons de compliment inexcusable*
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret d'obtenir un permís administratiu pel compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal quan sigui ineludible la seva presència i únicament pel temps necessari.

A aquests efectes es considera deure inexcusable aquell l'incompliment del qual pugui fer incórrer en responsabilitat, o bé no pugui ser portat a terme mitjançant representant, i el compliment del qual estigui determinat per una norma legal o decisió o actuació de caràcter administratiu, civil o judicial.

2. En la sol·licitud, la persona interessada ha d'adjuntar la documentació justificativa del permís sol·licitat.

Article 13. *Permís administratiu per raó de desenvolupar funcions sindicals*
1. La Junta de Govern determina els crèdits horaris de què poden disposar els representants dels empleats.

2. En la sol·licitud prèvia, la persona interessada ha d'adjuntar la documentació justificativa de l'organització que representa.

Capítol tercer. Permís administratiu retribuït proporcionalment.

Article 14. *Definició*
El permís administratiu retribuït proporcionalment és exclusivament el que queda regulat en el present capítol, pel qual el temps d'absència autoritzat del lloc de treball es descompta proporcionalment de la retribució salarial.

Article 15. *Permís administratiu per raó de reducció de la jornada laboral*
1. El personal del Comú d'Encamp amb més d'un any de servei actiu continuat pot obtenir un permís administratiu de reducció de la jornada laboral, sempre que les necessitats del servei ho permetin, en els supòsits següents:

a) Per tenir cura d'un fill menor de 12 anys.

b) Per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, del seu cònjuge, o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga o bé d'un familiar al seu càrrec, afectat per una malaltia o discapacitat greu.

c) Per rebre tractament en centres de salut públics o privats, per causes degudament justificades.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. El permís s'atorga amb una reducció mínima d'una vuitena part de la jornada laboral i fins a un màxim de la meitat d'aquesta jornada o de la part proporcional equivalent en cas de jornades laborals reglades de durada inferior.

A petició de la persona interessada, es podran concedir jornades de treball continuades, sempre que els horaris sol·licitats siguin compatibles amb les necessitats del servei i que presentin una distribució diària uniforme de la jornada laboral.

3. En tots els supòsits, i per raons de servei públic, el permís s'atorga per un període màxim d'un any, tot i que pot ser renovable a petició expressa de l'interessat, a partir de la data d'atorgament del permís per la Junta de Govern.

4. Excepcionalment, la Junta de Govern pot atorgar un permís administratiu proporcionalment retribuït per altres motius personals, degudament justificats, i per un període màxim d'un any, tot i que pot ser renovable a petició expressa de l'interessat a partir de la data d'atorgament del permís per la Junta de Govern.

5. En el supòsit de l'apartat 1, a), el permís administratiu proporcionalment retribuït, sigui anul·lat o revocat pel seu beneficiari abans d'acabar el període pel qual es va concedir, i aquesta revocació no estigui degudament justificada, hauran de passar tres mesos per a poder sol·licitar-ne un de nou.

Capítol quart. Permisos administratius no retribuïts

Article 16. *Definició*

1. Els permisos administratius no retribuïts són exclusivament els que queden regulats en aquest capítol, pels quals, durant el temps d'absència continuada autoritzat del lloc de treball, queden suspesos tots els conceptes retributius que componen l'estructura retributiva salarial i el còmput per a vacances del personal del Comú d'Encamp.

2. Els permisos administratius no retribuïts no afecten al càlcul del complement d'antiguitat futur.

Article 17. *Permís administratiu per raó de matrimoni contret en forma civil o matrimoni contret en forma canònica o institució anàloga*

El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de cinc dies naturals complementaris en cas de matrimoni *contret en forma civil o matrimoni contret en forma canònica o institució anàloga,* que s'han de gaudir obligatòriament a partir de l'endemà de la finalització del permís retribuït establert a l'article 4 i s'ha de notificar amb una antelació de dos mesos. Aquest permís solament s'atorgarà una única vegada, independentment de les formes i de les vegades que es contragui matrimoni o institució anàloga amb la mateixa persona.

Article 18. *Permís administratiu per raó de defunció*

El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en cas de defunció del cònjuge o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga, i d'ascendents, descendents o familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, o bé d'un familiar al seu càrrec.

Article 19. *Permís administratiu per raó de naixement d'un fill o adopció*

El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en cas d'infantar l'esposa o la parella unida en una institució anàloga o d'adopció.

Article 20. *Permís administratiu per raó de malaltia greu o estat greu d'un familiar o intervenció quirúrgica o malaltia molt greu o hospitalització de llarga durada*

1. El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris en el cas de malaltia greu o estat greu d'un familiar o intervenció quirúrgica del cònjuge o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga, d'ascendents, descendents fins al segon grau de consanguinitat i adopció, o bé d'un familiar al seu càrrec.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït d'un a quatre mesos, prorrogables per períodes iguals fins a dos anys com a màxim, en cas de malaltia molt greu o hospitalització de llarga durada del cònjuge o de la persona amb qui està unida en una institució anàloga, d'ascendents, descendents, i d'un fill que requereixi la presència continuada d'un dels seus progenitors. En aquest cas la persona interessada ha de presentar un certificat mèdic que acrediti la gravetat de la situació i, si escau, la justificació de les pròrrogues que es puguin sol·licitar.

Article 21. *Permís administratiu per raó d'assumptes personals*
El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de dos dies naturals complementaris o quatre mitges jornades complementàries, dins d'un any natural, per assumptes personals. Aquesta absència s'ha de notificar amb una antelació mínima de set dies naturals i, en tot cas, no es pot acumular amb altres permisos.

Article 22. *Permís administratiu per raó de proves o exàmens*
El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït de quatre dies naturals complementaris o vuit mitges jornades complementàries, dins d'un any natural perquè pugui assistir als exàmens o a les proves que hagi de realitzar per motius de formació. Aquesta absència s'ha de notificar amb una antelació mínima de quinze dies naturals.

Article 23. *Permís administratiu per raó de maternitat, adopció d'un infant o per atendre un familiar a càrrec afectat d'una discapacitat greu*
1. El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït d'una durada de dotze mesos en cas de maternitat, d'adopció d'un infant o per atendre un familiar a càrrec afectat d'una discapacitat greu.

2. En el supòsit de maternitat, el permís es comptabilitza a partir de la reincorporació efectiva al treball.

Article 24. *Permís administratiu per raó d'estudis*
1. El personal del Comú d'Encamp pot obtenir un permís administratiu no retribuït d'un mínim de sis mesos i un màxim de dotze mesos per cursar estudis relacionats amb l'Administració Comunal o el sector públic.

2. En la sol·licitud prèvia adreçada al director del seu Departament, la persona interessada ha d'adjuntar la documentació relativa a la inscripció, matrícula, el tipus de formació, la carrera o el pla d'estudis corresponent. A la finalització del permís, la persona interessada ha de presentar els justificants dels estudis realitzats.

3. Per sol·licitar un nou permís per aquesta raó, ha d'haver transcorregut un mínim de dos anys a comptar des de l'acabament del darrer permís administratiu no retribuït obtingut. L'atorgament d'aquest permís és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra activitat professional.

Capítol cinquè. Procediments

Article 25
1. Per a gaudir de qualsevol tipus de permís administratiu, l'interessat ha de trametre la documentació acreditativa al director del Departament corresponent i aquest l'ha de traslladar al Departament de Recursos Humans.

2. Amb caràcter general, el director del Departament corresponent o el Departament de Recursos Humans poden demanar al personal del Comú d'Encamp que ha sol·licitat o ha gaudit d'un permís administratiu, els complements d'informació o de documentació justificativa oportuns.

Article 26
1. El personal del Comú d'Encamp té el dret a gaudir dels permisos administratius retribuïts descrits als articles 5, 6, 7, 8 i 11.a), 11.b) i 11.c) del present Reglament mitjançant autorització verbal del director del departament, qui ho ha de comunicar per escrit al director del Departament de Recursos Humans, i quan es donin les raons que els motiven i aquestes siguin degudament justificades posteriorment en els terminis i en els termes establerts en el present Reglament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La persona interessada que ha fet ús d'un dels permisos administratius retribuïts descrits en els articles 5, 6, 7, 8 i 11.a), 11.b) i 11.c) del present Reglament ha de justificar al director del Departament el permís efectuat, adreçant els documents acreditatius corresponents. El director del Departament tramet aquesta informació posteriorment al Departament de Recursos Humans.

Article 27

1. El personal del Comú d'Encamp té el dret de gaudir dels permisos administratius retribuïts descrits als articles 4, 9, 10, 11.d), 12 i 13 sempre i quan hagin estat prèviament sol·licitats per escrit i hagin estat obligatòriament i conjuntament autoritzats pel director del Departament corresponent i pel director del Departament de Recursos Humans qui n'ha d'informar a la Comissió de Recursos Humans.

2. La denegació del permís administratiu sol·licitat ha d'estar motivada en base a les necessitats del servei.

Article 28

Les sol·licituds prèvies de permisos administratius proporcionalment retribuïts o no retribuïts són autoritzades o denegades, de forma motivada i per necessitats del servei, per la Junta de Govern, una vegada valorats els informes adreçats pel director del Departament corresponent i el director del Departament de Recursos Humans.

Article 29

La responsabilitat disciplinària per l'incompliment de les disposicions d'aquest Reglament s'ha d'apreciar d'acord amb el què disposa l'Ordinació de funció pública del Comú d'Encamp vigent.

Article 30

1. Pels permisos proporcionalment retribuïts i no retribuïts, l'interessat ha de sol·licitar-los amb una antelació mínima de dos mesos, salvat d'aquells casos que, degudament justificats, impedeixin aquesta antelació.

2. Quan els permisos administratius puguin coincidir amb períodes de vacances, amb períodes d'incapacitat temporal o per qualsevol absència autoritzada, el personal del Comú d'Encamp no podrà gaudir dels mateixos.

3. Tots els permisos queden degudament registrats al Departament de Recursos Humans.

Disposició addicional

El personal del Comú d'Encamp, funcionaris que estiguin en període de prova ingressats en provisió externa, només poden gaudir dels permisos administratius retribuïts.

Disposició transitòria

Al personal del Comú d'Encamp que a l'entrada en vigor d'aquest Reglament tingui un permís administratiu li són aplicables les condicions més favorables fins al venciment d'aquest permís. La renovació dels permisos vigents es regularan per aquesta normativa.

Disposició derogatòria

Es deroga el Reglament de permisos administratius, del 6 de novembre del 2014, la modificació del 31 de juliol del 2018, i totes aquelles altres disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Reglament.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Reglament entra en vigor al dia següent de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 28 de setembre del 2023

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015